



TRIBUNALE di VELLETRI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Riccardo Massera	presidente
dott. Marco Valecchi	giudice
dott. Carlotta Bruno	giudice relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1659/2025** promosso da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giampiero Di Lorenzo ed Emanuele Di Monte

- parte reclamante -

nei confronti di:

Parte_2 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del Curatore
Fallimentare *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo D'Eletto

- parte reclamata -

all'esito dello scambio e deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c ha emesso la seguente

ORDINANZA

Parte reclamante lamenta che erroneamente il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza
del 14.3.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva iscritta al
R.G.E. n. 321/2024 avanti il Tribunale di Velletri.

A fondamento del suo reclamo, **Parte_1** ha dedotto: (i) di aver acquistato gli
immobili oggi sottoposti a pignoramento (appartamento e box auto in Via della Tota
157 Valmontone) in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Velletri del
4.12.2017, rep. 5724, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 229/2014
promossa dalla **Parte_3** nei confronti di [...]

Controparte_1 (ii) che, a seguito di detto trasferimento, il **Parte_2** ha promosso
la procedura esecutiva R.G.E. n. 321/2024 nei suoi confronti quale terzo acquirente ed
in danno del suo dante causa **Persona_1**; (iii) che il **Parte_2** ha dichiarato, in
particolare, di agire in forza di "Domanda giudiziale di revoca, in rinnovazione a quella
trascritta il 12.05.1995 al n.1317 di formalità, trascritta il 29.07.2015 al n. 2653 di
formalità a favore della **Parte_2** contro **Controparte_2**, accolta dal Tribunale di
Velletri con sentenza n.391/2007 del 18.04.2007, confermata in Corte d'Appello con

sentenza n.6186/2013 del 19.11.2013”; (iv) che, tuttavia, alla data di trascrizione del pignoramento di cui all’esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 229/2014 nessuna formalità pregiudizievole risultava in favore del Fallimento *Parte_2* e, pertanto, nessuna formalità può essere opposta all’odierno reclamante.

Il *Pt_1* ha quindi promosso ricorso in opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. - successivamente riqualficata dal G.E. ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; tuttavia, l’istanza di sospensiva è stata rigetta dal G.E., nonostante, a suo avviso, la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria effettuata dalla *Parte_2* *in bonis* e la trascrizione della successiva rinnovazione dovessero considerarsi inefficaci e/o inopponibili nei propri confronti. Ha chiesto la modifica ai sensi dell’art. 669 *terdecies* c.p.c. dell’ordinanza reclamata, con accoglimento dell’istanza di sospensiva.

Si è costituito il *Parte_2* chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza impugnata. Con le successive note d’udienza, ha altresì eccepito la tardività dell’iscrizione a ruolo del reclamo.

Preliminarmente, rileva il Collegio che l’eccezione relativa alla tardività dell’iscrizione a ruolo del presente gravame non è fondata, atteso che dalle comunicazioni di cancelleria risulta che l’ordinanza, datata 14.3.2025, è stata depositata in data 17.3.2025 e comunicata in data 18.3.2025; conseguentemente il termine di 15 giorni previsto dall’art. 669 *terdecies* c.p.c. risulta rispettato.

Nel merito, giova premettere una breve ricostruzione della vicenda da cui è sorta la presente controversia, così come emerge dagli atti e dai documenti di causa:

- (i) con atto di citazione notificato in data 24.10.1995 la *Parte_2* *in bonis* ha proposto azione revocatoria al fine di sentir accertata e dichiarata la inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione per mezzo dei quali il suo debitore *Persona_1* aveva ceduto il proprio patrimonio immobiliare in favore di terzi e, fra gli altri, dell’atto di compravendita a rogito notaio *Persona_2* del 27.1.1995 (rep. 19044, trascritto il 04/02/1995 al n. 327 di formalità);
- (ii) la domanda giudiziale di revocatoria è stata trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Velletri in data 24.11.1995 (reg. gen. 4628 - reg. part. 3212);
- (iii) nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto il fallimento della società *Parte_2* e la domanda di revocatoria è stata riassunta dalla Curatela;
- (iv) con sentenza definitiva n. 391/2007 del 18.4.2007 il Tribunale di Velletri ha dichiarato l’inefficacia degli atti impugnati in revocatoria nei confronti del *Parte_2*; detta sentenza è stata confermata in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Roma ma non risulta essere stata trascritta;
- (v) la Curatela ha invece provveduto in data 29.7.2015 a far trascrivere la rinnovazione della originaria domanda giudiziale (reg. gen. 3509 - reg. part.

2653). Il giorno antecedente, e precisamente il 28.7.2015, la Conservatoria ha rettificato – d’ufficio -la nota di trascrizione della domanda giudiziale del 24.11.1995 “*per errata indicazione del comune di ubicazione degli immobili dell’unità negoziale n. 2*”;

- (vi) nelle more, la *Parte_3* aveva promosso la procedura esecutiva R.G.E. n. 229/2014 nei confronti di *Controparte_1* [...] all’esito della quale con decreto di trasferimento del 4.12.2017 il compendio immobiliare è stato trasferito all’odierno reclamante;
- (vii) il *Parte_2* - il quale non è intervenuto nella procedura del 2014 in quanto non ha avuto formale conoscenza della stessa ai sensi dell’art. 498 c.p.c. -, nel 2024 ha promosso ex art. 602 e ss. c.p.c. nei confronti di *Parte_1* [...] terzo proprietario sub acquirente dei cespiti immobiliari, la procedura esecutiva R.G.E. 321/2024.

Premesso quanto sopra, osserva il Collegio che dalla documentazione depositata dal *Parte_2* non risultano errori di individuazione delle porzioni immobiliari nella nota di trascrizione della domanda revocatoria del 1995. Infatti, dal quadro B della nota emerge che gli immobili oggetto di causa, identificati al catasto al Fg. 10 particella 1149 sub 8 e sub 21, sono situati nel Comune di Valmontone e non in quello di Velletri (cfr. doc. 6 della parte reclamata). Anche la nota di trascrizione in rinnovo del 29.7.2015 riporta come luogo di ubicazione dei beni il Comune di Valmontone (cfr. docc. 11 e 14 di parte reclamata).

Tuttavia, dalla rettifica della Conservatoria del 28.7.2015 emerge che la nota di trascrizione della domanda giudiziale del 24.11.1995 era erronea “*per errata indicazione del comune di ubicazione degli immobili dell’unità negoziale n. 2*”. La circostanza è incontestata ed è stata rilevata anche dal Giudice dell’Esecuzione nel provvedimento impugnato (“*Effettivamente risulta dagli atti che la formalità del 1995 non sia stata rilevata nel corso della procedura esecutiva RGE 229/2014 a carico di CP_1 Controparte_1*”). Ciò presumibilmente può attribuirsi ad un errore della Conservatoria nell’indicazione del Comune di ubicazione dell’immobile, come si evince dalla rettifica della originaria nota di trascrizione eseguita d’ufficio in data 28/7/2015”).

Ritiene il Collegio che tale erronea “*indicazione del comune di ubicazione degli immobile*” abbia determinato, con ogni probabilità, che la mancata rilevazione della trascrizione della domanda di revocatoria nel corso della procedura esecutiva R.G.E. 229/2014. Si evidenzia, infatti, che nella relazione notarile del 19.7.2014 (e, dunque, antecedente alla rettifica della Conservatoria e alla rinnovazione della trascrizione) risultano essere state individuate, fra le formalità pregiudizievoli, soltanto le iscrizioni ipotecarie e i pignoramenti (cfr. doc. 4 di parte reclamante). Anche dalla CTU espletata nella procedura esecutiva nel 2014 non emerge alcunché (cfr. doc. 5 di parte reclamante). Invero, con il decreto di trasferimento del 4.12.2017 è stata disposta la cancellazione delle trascrizioni riguardanti i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie,

restando escluse quelle relative alle domande giudiziali e alle successive rinnovazioni, non potendo infatti le stesse essere cancellate *ex art. 586 c.p.c.*.

Si osserva, in diritto, che ai sensi dell'art. 2665 c.c. le inesattezze ed omissioni della nota di trascrizione non determinano l'invalidità della trascrizione, eccetto che inducano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto trascritto. In particolare, le indicazioni riprodotte in nota devono consentire di individuare con certezza gli estremi essenziali del negozio, l'immobile cui si riferisce, la natura del diritto che si è costituito, senza necessità per i terzi di dover esaminare anche il contenuto del titolo depositato (cfr. C. 6574/1980; C. 3692/1977). L'erroneità o l'incompletezza dei dati necessari (*ex artt. 2659, n. 4 e 2826 c.c.*) rendono invalida la trascrizione solo se, in base ad essi (così come complessivamente riportati in nota), non è possibile giungere con certezza alla determinazione specifica dell'immobile.

Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'inesatta indicazione della ubicazione degli immobili abbia determinato la mancata emersione, nel corso della procedura esecutiva R.G.E. n. 229/2014, della formalità relativa alla trascrizione della domanda di revocatoria. È pertanto opportuno, in riforma del provvedimento reclamato e in accoglimento della domanda di parte reclamante, disporre la sospensione della procedura esecutiva.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene congruo disporre la integrale compensazione attesa la particolarità della questione trattata.

Per questi motivi

- accoglie il reclamo promosso da *Parte_1* e, in riforma della ordinanza resa dal G.E. in data 14.3.2025, sospende la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 321/2024;
- spese integralmente compensate.

Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.6.2025.

Il giudice estensore
dott.ssa Carlotta Bruno

Il presidente
dott. Riccardo Massera